# HỢP ĐỒNG MUA BÁN
# 買賣合約

**Số HĐ /合約編號: QA-ONE-2026**

**Bên A** (Bên Mua 買方)**: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JINXUN VIỆT NAM**
Địa chỉ 地址 : Thôn Trụ, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
代表人 : MST 稅號: 0801382054
Người đại diện: HUANG YU Chức vụ: Tổng giám đốc

**Bên B** (Bên Bán 賣方)**: CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU HONG MING**
Địa chỉ 地址: Lầu 2, số 68 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
代表人 : MST 稅號: 0318280158
Người đại diện: TANG WEI LI Chức vụ: TỔNG GIÁM ĐỐC

雙方就 JINXUN 金迅廠區 MES Lite 系統建置報價單 內容達成共識，並同意簽訂本合約，共同遵守執行合約內容如下:

Hai bên đã thống nhất thỏa thuận dựa trên nội dung Báo giá triển khai hệ thống MES Lite cho nhà máy JINXUN (JINXUN 金迅廠區 MES Lite 系統建置報價單), và ký kết hợp đồng này. Hai bên cùng cam kết tuân thủ và thực hiện các điều khoản nội dung hợp đồng như sau:

| STT | TênSảnPhẩm 產品名稱 | Đơn giá單價 | Số lượng 數量 | TổngGiá 總價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MES Lite 系統 - PM 作業<br>Hệ thống MES Lite - Nghiệp vụ PM | 110.000.000 VND | 1 SET | 110.000.000 VND |
| 2 | MES Lite 系統 - Web 介面「25 機台授權版」<br>Hệ thống MES Lite - Giao diện Web "Phiên bản cấp phép cho 25 máy" | 588.000.000 VND | 1 SET | 588.000.000 VND |
| 3 | MES Lite 系統 - 客製上料 API 接口<br>Hệ thống MES Lite - Giao diện API cấp liệu tùy chỉnh (Option) | 109.583.184 VND | 1 SET | 109.583.184 VND |
| **總共 Tổng Cộng** | | **807.583.184 VND** | **Sau Giảm Giá 優惠價** | **781.530.000 VND** |

**Tổng cộng số tiền phải thanh toán: 781.530.000 VND ( Bảy trăm tám mươi mốt triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng chẵn. )**
**總金額: 781.530.000 VND (越南盾柒億捌仟壹佰伍拾參萬整)**

**A. Phương thức thanh toán 付款方式 Payment Term:**
除雙方另有約定外，買方應付款日依下列比例支付之：

Trừ khi hai bên có thỏa thuận khác, bên A sẽ thanh toán theo tỷ lệ sau vào các ngày thanh toán:

1. 一次付清：支付合約總金額之 100%，即 781.530.000 VND（越南盾柒億捌仟壹佰伍拾參萬整），於客戶收到全部貨物及有效單據後 10 天內以電匯（T/T）方式支付。
   Thanh toán một lần: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng (781.530.000 VND – Bảy trăm tám mươi mốt triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng chẵn.) bằng hình thức chuyển khoản T/T trong vòng 10 ngày kể từ khi khách hàng nhận đủ hàng hóa và chứng từ hợp lệ.

**B. Bàn giao 交付:**

1. 賣方應依交付日期及貿易方式負責將本產品送至買方指定地點，相關費用依照報價單內容來約定。
   Ngày giao hàng và địa điểm giao hàng sẽ được quy định rõ trong bảng báo giá. Người bán có trách nhiệm đảm bảo giao hàng đúng theo thỏa thuận.
2. 買方所採購的本產品若發生任何短缺，買方得拒絕受領或得指定買方於期限內，以賣方之費用將短缺的部分補送至賣方指定地點，賣方並應賠償買方所有損失與損害。在賣方未完全履行交付義務前，買方得拒絕付款。
   Trong trường hợp số lượng sản phẩm giao không đúng với hợp đồng, Người mua có quyền từ chối tiếp nhận hoặc yêu cầu Người bán bổ sung phần thiếu hụt trong thời hạn do Người mua quy định và với chi phí do Người bán chịu. Người bán phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh do việc giao hàng không đúng hợp đồng. Người mua có quyền tạm dừng thanh toán cho đến khi Người bán hoàn tất nghĩa vụ giao hàng theo đúng hợp đồng.
3. 賣方應於合約簽訂後，收到來自買方訂金款日算起 80 天完成交付之。
   Hạn giao hàng là 80 ngày kể từ ngày Bên bán nhận được khoản tiền đặt cọc từ Bên mua, sau khi hợp đồng được ký kết.

C. **Thời hạn bảo hành 保固期限:**
Sản phẩm sẽ bảo hành 12 tháng, kể từ ngày cài đặt hoàn thiện.
產品保固 12 個月,自安裝完成日算起.

**D. 驗收 Nghiệm thu:**

1. 賣方應依雙方約定日期、方式及地址交付標的物；雙方得依照約定的期限交貨。
   Bên bán phải giao hàng vào ngày, phương thức và địa chỉ do bên mua chỉ định; hai bên phải giao hàng trong thời hạn đã thoả thuận.
2. 產品/訂單有任何特殊要求者，應事前以書面告知買方，並應在包裝、使用說明等明確標示。
   Nếu Sản phẩm/đơn hàng có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào, người mua phải được thông báo trước bằng văn bản và phải được đánh dấu rõ ràng trên bao bì và hướng dẫn sử dụng.
3. 賣方應配合買方進行驗收，賣方應負責標的物的安裝、調整及測試等。驗收標準依雙方簽定系統分析文件規格進行驗收之。如在進行安裝、調整及測試時發現有任何品質問題時，賣方應於雙方約定之期限內予以排除障礙以符合驗收標準。
   Bên Bán phải hợp tác với Bên Mua để tiến hành nghiệm thu, Bên Bán chịu trách nhiệm về việc lắp đặt, điều chỉnh và kiểm tra đối tượng mua bán. Tiêu chuẩn nghiệm thu được thực hiện theo thông số kỹ thuật trong tài liệu phân tích hệ thống mà hai bên đã ký kết. Nếu trong quá trình lắp đặt, điều

chỉnh và kiểm tra phát hiện bất kỳ vấn đề về chất lượng nào, Bên Bán phải khắc phục sự cố trong thời hạn đã thỏa thuận giữa hai bên để đáp ứng tiêu chuẩn nghiệm thu.

4. 買方驗收標的物後，如發現無法正常運行、未達應有之功能與特性等任何執行上、品質上的問題或瑕疵之情形，買方得向賣方請求另行交付無瑕疵之物。
   Sau khi nghiệm thu đối tượng mua bán, nếu Bên Mua phát hiện thấy bất kỳ vấn đề nào về chất lượng, hiệu suất hoặc khuyết tật nào khác khiến đối tượng mua bán không thể hoạt động bình thường hoặc không đạt được các chức năng và đặc tính như đã thỏa thuận, Bên Mua có quyền yêu cầu Bên Bán cung cấp một đối tượng mua bán mới không bị lỗi.
5. 賣方未於雙方約定之期限內另行交付無瑕疵之物者，買方就標的物不負任何保管責任。
   Nếu Bên Bán không giao một đối tượng mua bán mới không có lỗi trong thời hạn đã thỏa thuận, Bên Mua sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm bảo quản nào đối với đối tượng mua bán ban đầu.
6. 賣方依本約所須負擔之一切責任，並不因買方受領標的物或完成驗收而視為免除。
   Người bán sẽ không được coi là được miễn trừ mọi trách nhiệm mà người bán phải chịu theo thỏa thuận này vì người mua chấp nhận đối tượng hoặc hoàn thành việc kiểm tra và nghiệm thu.

## E. Quyền sở hữu trí tuệ 智慧財產權

1. 賣方應擔保標的物或其他從物等無侵害他人專利權、著作權、商標及其他智慧財產權等權利之情事。
   Người bán phải đảm bảo rằng đối tượng hoặc các phụ kiện khác không vi phạm quyền sáng chế, bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác.

2. 如產生任何與智慧財產權有關的爭議，賣方應負責解決該些爭議並確保買方不會受到影響。如因爭議導致買方無法繼續正常使用標的物，買方有權要求賣方召回產品，並退還在扣除買方使用或更換合適的新標的物的時間後的標的物價值。
   Trường hợp phát sinh bất cứ tranh chấp nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, Bên Bán phải chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp đó và đảm bảo cho Bên Mua không bị ảnh hưởng. Trường hợp các tranh chấp dẫn đến Bên Mua không thể tiếp tục sử dụng đối tượng mua bán một cách bình thường, Bên Mua được quyền yêu cầu Bên Bán thu hồi sản phẩm và hoàn trả giá trị đối tượng mua bán sau khi đã khấu trừ thời gian Bên Mua sử dụng hoặc thay thế đối tượng mua bán mới phù hợp.

## F. 保固與維護責任 Trách nhiệm bảo trì

1. 賣方保證標的物自買方驗收合格後次日起 12 個月內（如雙方協商之保固期優於前述期限者，以雙方協商之保固期為準）若非人為之損害，賣方並應負責免費維修之責任。
   Bên Bán bảo hành rằng đối tượng mua bán sẽ không bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất trong vòng 12 tháng kể từ ngày Bên Mua nghiệm thu (nếu thời gian bảo hành mà hai bên thỏa thuận được dài hơn thời gian trên thì sẽ áp dụng thời gian bảo hành mà hai bên đã thỏa thuận). Bên Bán sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa miễn phí trong trường hợp này.
2. 標的物若無法正常運行或未達應有之功能與特性等任何執行上、品質上的問題時，賣方應於雙方約定之期限內排除；如賣方未依本條履約而超過限定之期限者，以遲延論，並依本合約規定負遲延責任。

Nếu đối tượng mua bán không hoạt động bình thường hoặc không đạt được các chức năng và đặc tính như đã thỏa thuận, hoặc có bất kỳ vấn đề nào về chất lượng hoặc hiệu suất, Bên Bán phải khắc phục sự cố trong thời hạn đã thỏa thuận. Nếu Bên Bán không thực hiện nghĩa vụ này trong thời hạn quy định, sẽ coi là vi phạm hợp đồng và phải chịu trách nhiệm theo quy định của hợp đồng.

3. 如發現標的物存在或可能任何設計上的缺陷或錯誤，賣方應在接到買方通知後三天內提供有效解決方案，經買方審核該解決方案後，於雙方所約定之期限內進行更換或修理。如賣方未在約定之期限內更換或修理完成，買方有權自行或委託第三方排除問題，其產生的一切費用均由賣方負擔。

   Nếu phát hiện ra bất kỳ lỗi thiết kế hoặc sai sót nào trong đối tượng mua bán, hiện tại hoặc tiềm ẩn, Bên Bán phải cung cấp giải pháp hiệu quả trong vòng ba ngày kể từ khi nhận được thông báo của Bên Mua. Sau khi Bên Mua xem xét và chấp thuận giải pháp này, Bên Bán phải tiến hành thay thế hoặc sửa chữa trong thời hạn đã thỏa thuận. Nếu Bên Bán không hoàn thành việc thay thế hoặc sửa chữa trong thời hạn quy định, Bên Mua có quyền tự mình hoặc ủy quyền cho bên thứ ba khắc phục sự cố, và tất cả các chi phí phát sinh sẽ do Bên Bán chịu trách nhiệm.

## G. 擔保事項 Sự đảm bảo

1. 賣方依法就標的物負物之瑕疵擔保責任及權利瑕疵擔保責任。賣方保證買方不會因標的物，而受到來自任何第三人之任何主張或請求。

   Bên bán chịu trách nhiệm pháp lý về trách nhiệm bảo hành lỗi và trách nhiệm chỉnh sửa lỗi đối với bên mua. Bên bán đảm bảo rằng bên mua sẽ không bị bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào từ bên thứ ba về hệ thống này.

2. 賣方擔保標的物應具有買方所要求之品質與需求，絕無設計、製作及材料瑕疵，且無安全或衛生上之危險。

   Bên bán đảm bảo rằng hệ thống sẽ có chất lượng và yêu cầu đúng với yêu cầu của bên mua, không có lỗi về thiết kế, sản xuất và vật liệu, không có nguy cơ về an toàn, vệ sinh.

3. 賣方保證買方、買方人員、關係企業、客戶、廠商、代理商或任何第三人，不會因為標的物而受到任何關於身體或財產損害之任何主張或請求，包括但不限於基於合約、侵權行為或法律命令等規定所為之主張或請求。

   Bên bán đảm bảo rằng bên mua, nhân viên của bên mua, doanh nghiệp liên kết, khách hàng, nhà sản xuất, đại lý hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sẽ không phải chịu bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào về thiệt hại vật chất hoặc tài sản do hệ thống, bao gồm nhưng không giới hạn ở hợp đồng, khiếu nại hoặc yêu cầu đối với các hành vi sai trái hoặc lệnh pháp lý, v.v.

4. 賣方就標的物已依法為相關的警告標示及緊急處理危險之方法。

   Bên bán đã cung cấp hợp pháp các cảnh báo có liên quan và phương pháp xử lý khẩn cấp đối với các mối nguy hiểm.

## H. 違約責任 Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng:

1. 賣方違反本合約，除由賣方承擔買方所有之損失與損害外，並應支付標的物總價款千分之五作為懲罰性違約金。

Khi Bên bán vi phạm hợp đồng này ngoài việc phải chịu trách nhiệm về mọi mất mát, thiệt hại của Bên mua, Bên bán còn phải trả 0.5% tổng giá trị đơn hàng để bồi thường thiệt hại.

2. 賣方違反本合約所產生之賠償責任、違約金與相關費用，買方得逕行扣抵價款。
   Bên mua được khấu trừ trực tiếp trách nhiệm bồi thường thiệt hại, thiệt hại thanh lý và các chi phí liên quan phát sinh do việc bên bán vi phạm hợp đồng này.

**I. 不可抗力 Trường hợp bất khả kháng:**

任何一方因不可抗力事件而不能履行或不能完全履行本合約時，應（i）採取合理的預防措施及必要的替代措施，盡量減少不可抗力事件造成的影響；（2）在三個工作日內告知另一方不能履行或不能完全履行之理由，並由雙方根據實際情況重新約定履約事項。

Khi một trong hai bên không thể thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ hợp đồng này do sự kiện bất khả kháng thì phải (i) Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra; (ii) thông báo cho bên kia biết lý do không thể thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trong thời hạn ba ngày làm việc, hai bên có trách nhiệm thỏa thuận việc thực hiện hợp đồng theo tình hình thực tế.

**J. 保密義務 Hiệp nghị bảo mật:**

1. 賣方因本合約而知悉或持有買方任何機密資訊者，賣方同意負保密責任，不得洩漏予任何第三人。如因履行本合約而有使其他第三人知悉機密資訊之必要者，賣方於取得買方事前之書面同意後，始得揭露之，賣方並應與該第三人簽訂不低於本合約標準之保密合約，使其就機密資訊亦負有本合約規定之保密義務及違約責任，賣方並與該第三人負連帶責任。
   Nếu bên bán biết hoặc giữ bất kỳ thông tin bí mật nào của bên mua do hợp đồng này, bên bán đồng ý chịu trách nhiệm bảo mật và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu các bên thứ ba khác cần biết thông tin bí mật do thực hiện hợp đồng này, người bán chỉ có thể tiết lộ thông tin đó sau khi được người mua đồng ý trước bằng văn bản và người bán sẽ ký một thỏa thuận không thấp hơn tiêu chuẩn của hợp đồng này với bên thứ ba. Hợp đồng bảo mật, do đó cũng chịu nghĩa vụ bảo mật và vi phạm nghĩa vụ hợp đồng được quy định trong hợp đồng này đối với thông tin bí mật, người bán chịu trách nhiệm chung và riêng với bên thứ ba.

2. 賣方基於本條之保密義務，不因本合約變更、轉讓、終止或解除而失效。
   Nghĩa vụ bảo mật của người bán dựa trên điều này sẽ không bị vô hiệu bởi việc sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng này.

**K. 完整合意與優先順序 Hoàn thành thỏa thuận và ưu tiên:**

1. 本合約內文，若中、英、越南文互有衝突時，以越文版本為準。
   Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các văn bản tiếng Trung và tiếng Việt trong hợp đồng này, thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
2. 本合約之附件、採購單、會議記錄或議價記錄為本合約的重要組成部分並構成雙方交易之完整合意，取代以往所有為採購事項之口頭建議、交涉、聲明、承諾及所有其他意見溝通。

Các tài liệu đính kèm, đơn đặt hàng, biên bản cuộc họp hoặc biên bản thương lượng của hợp đồng này là một phần quan trọng của hợp đồng này và cấu thành thỏa thuận hoàn chỉnh về giao dịch giữa hai bên, thay thế cho tất cả các đề xuất, đàm phán, tuyên bố, cam kết bằng lời nói và tất cả những ý kiến trao đổi khác về các vấn đề mua hàng.

3. 前述文件內容有衝突時，解釋上及效力上其優先適用順序為:
   (1) 本合約；
   (2) 訂單；
   (3) 其他附件。

   Khi có mâu thuẫn về nội dung của các văn bản nói trên thì thứ tự ưu tiên về cách giải thích và hiệu lực như sau:
   (1) bản hợp đồng này;
   (2) đơn hàng;
   (3) các văn bản kèm theo khác.

**L. 訴訟管轄 Thẩm quyền xét xử:**

Hợp đồng này được áp dụng theo luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tòa án địa phương tại Bên Mua làm tòa sơ thẩm. Hợp đồng Có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành hai bản mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau .

因本合約所生之一切法律關係，悉依越南社會主義共和國法律，以買方所在地法院為第一審管轄法院。本合約自簽訂日起生效，一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律價值。

| **CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JINXUN VIỆT NAM** | **CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU HONG MING** |
|---|---|
| **HUANG YU** | **TANG WEI LI** |
| **Party A (買方)** | **Party B (賣方)** |

**Ngày hợp đồng 合約日期(Ngày / Tháng / Năm)： 13 / 10 / 2026**